

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6441/2537

บริษัท ซีสเบราร์ว-พอนด์'ซ อิงค์
นาย สุกิจ ลัพ สิริ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีจุดเด่นอยู่ที่คำว่า Angelface ซึ่งอ่านได้เป็น 3 พยางค์ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า AllaPuff ซึ่งอ่านได้เป็น 3 พยางค์เช่นกัน ส่วนคำว่า POND'S ของโจทก์กับคำว่า DUBARRY ของจำเลยเป็น ตัวอักษรขนาดเล็กกว่าคำทั้งสองดังกล่าวและไม่เป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้า ทั้งสอง อักษรโรมัน A ตัวแรกในคำว่าAlla ของจำเลยมีลักษณะการเขียนเหมือนกับ อักษรโรมันA ตัวแรกของคำว่า Angel ของโจทก์ และอักษรโรมันตัว P ในคำว่าPuff ของจำเลยก็คล้ายอักษรโรมันตัว F ในคำว่า Face ของโจทก์ลักษณะการเขียนของ ตัวอักษรคำว่า AllaPuff และคำว่า AngelFaceก็คล้ายคลึงโดยลากเส้นตรงของตัว อักษร P และ F ยาวลงมาด้านล่างเหมือนกันและตัวอักษรมีขนาดเท่ากัน การวาง ตำแหน่งคำว่า DUBARRY เหนือคำว่า AllaPuff ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับคำว่า POND's ซึ่งอยู่เหนือคำว่า AngelFaceนอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และ ของจำเลยยังใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ตลับแป้งของจำเลยมีขนาดเท่ากับตลับแป้ง ของโจทก์รูปร่าง ลักษณะของตัวตลับแป้ง และฝา ก็เหมือนกัน สีของตลับแป้งของ จำเลยก็มีสีแดงเช่นเดียวกับตลับแป้งของโจทก์ ตัวอักษรโรมันที่ตลับแป้งก็ใช้สีทอง เช่นเดียวกัน ผู้บริโภคหากมิได้สังเกตย่อมเกิดความสับสนและซื้อสินค้าผิดจากความ ประสงค์ได้ ดังนี้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของ

โจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็น
สินค้าของโจทก์แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POMF'S
Angel Face เครื่องหมายการค้าคำว่า Angel Face เครื่องหมายการค้าคำว่า
POMD'S โดยโจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าเครื่อง
สำอางโดยเฉพาะแป้งผัดหน้าในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยมาเป็น
เวลานานจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน โจทก์ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทยด้วย สำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดัง
กล่าวและเครื่องหมายการค้าอักษรไทยคำว่า พอนด์ส แองเจลเฟซโดย
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า POND'S Angel Face ตามทะเบียนเลขที่
79558 ใช้กับสินค้าจำพวก 48 รายการสินค้าทั้งจำพวก ส่วนเครื่องหมายการค้าอักษร
ไทยคำว่า พอนด์ส แองเจลเฟซ ตามทะเบียนเลขที่ 79165 ใช้กับสินค้าจำพวก 48
รายการสินค้าทั้งจำพวก เมื่อเดือนกันยายน 2528 จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า DUARRY Alla Puff สำหรับใช้กับสินค้าจำพวก
48 รายการสินค้า แป้งผัดหน้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 150036 และเมื่อเดือน
มกราคม 2530 จำเลยได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า
DUARRY Alla Puff ในกรอบรูปวงกลมสำหรับใช้กับสินค้าจำพวก 48 รายการสินค้า
แป้งผัดหน้า ตามคำขอเลขที่ 162515 เมื่อเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียน
เลขที่ 150036 ของจำเลยประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการ
เครื่องหมายการค้าโจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดัง

กล่าวแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วยขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า DUBARRY Alla Puff ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 150036 และ 162515 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า POMF'S AngelFace และ Angel Face ของโจทก์ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเลขที่ 150036 และ 162515 หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 150036 และ 162515 รวมทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องทั้งหมด หรือเครื่องหมายการค้าอื่นที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายฟ้องทั้งหมดของโจทก์อีกต่อไป

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยมิได้มีส่วนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยเลขที่ 150036 ซึ่งโจทก์ได้คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็ไม่เห็นด้วยกับคำคัดค้านของโจทก์เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับของโจทก์ต่างกันทั้งรูปเครื่องหมายและคำเรียกขานชื่อ สำหรับลักษณะการวางรูปและการประดิษฐ์ของตัวอักษรจะคล้ายกันบ้างก็ตาม แต่การประดิษฐ์อักษรตัวอื่นแตกต่างกันมาก เมื่อประกอบกับการเทียบรูปเครื่องหมายคำต่อคำจำนวนพยางค์ และคำเรียกขานชื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยกับของโจทก์ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "DUBARRY Alla Puff" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 150036 และ 162515 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า "POMF'S AngelFace" และ "Angel Face" ของโจทก์ ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเลขที่ 150036 และ 162515 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือ

เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือเกี่ยวข้องกับ
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่150036 และ 162515 และเครื่องหมาย
การค้าของโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีจุดเด่นอยู่ที่คำว่า Angel Face ซึ่งอ่านได้เป็น 3 พยางค์ เช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยคำว่า Alla Puff ซึ่งอ่านได้เป็น 3 พยางค์เช่นกัน ส่วนคำว่า PON'S ของโจทก์กับคำว่า DUBARRY ของจำเลยเป็นตัวอักษรขนาดเล็กกว่าคำทั้งสองดังกล่าวและไม่เป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าทั้งสองอักษรโรมัน A ตัวแรกในคำว่าAlla ของจำเลยมีลักษณะการเขียนเหมือนกับอักษรโรมัน A ตัวแรกของคำว่า Angel ของโจทก์ และอักษรโรมันตัว P ในคำว่า Puff ของจำเลยก็คล้ายอักษรโรมันตัว F ในคำว่า Face ของโจทก์ ลักษณะการเขียนของตัวอักษรคำว่า Alla Puff และคำว่า Angel Face ก็คล้ายคลึงโดยลากเส้นตรงของตัวอักษร P และ F ยาวลงมาด้านล่างเหมือนกันและตัวอักษรมีขนาดเท่ากัน การวางตำแหน่งคำว่าDUBARRY เหนือคำว่า Alla Puff ก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกับคำว่าPOND'S ซึ่งอยู่เหนือคำว่า Angel Face นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยยังกับสินค้าชนิดเดียวกัน ตลับแป้งของจำเลยมีขนาดเท่ากับตลับแป้งของโจทก์ รูปร่าง ลักษณะของตัวตลับแป้งและฝาก็เหมือนกัน สีของตลับแป้งของจำเลยก็มีสีแดงเช่นเดียวกับตลับแป้งของโจทก์ ตัวอักษรโรมันที่ตลับแป้งก็ใช้สีทองเช่นเดียวกันผู้บริโภคหากมิได้สังเกตย่อมเกิดความสับสนและซื้อสินค้าผิดจากความประสงค์ได้ ข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่า

เครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว

พิพาทภายใน

(มงคล สระภูณ-ยงยุทธ ธารีสาร-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>